

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

عدد 58

السنة 162

الجمعة 16 ذو القعدة 1440 - 19 جويلية 2019

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

- أمر حكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر
عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص
بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة..... 2299
أمر حكومي عدد 613 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بضبط طرق
إسناد أسماء أشخاص طبيعيين للمعالم الجغرافية..... 2305

وزارة المالية

- أمر حكومي عدد 614 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بتحديد المناطق
والفترة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات تدخل صندوق ضمان المؤمن لهم وشروط
إسناد التعويضات المنصوص عليها بالقانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس
2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات 2306
تسمية مديريين عامين 2308

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جويلية 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود .. 2309

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر حكومي عدد 622 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 211 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منحة تسمى منحة ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام لفائدة أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية..... 2314

وزارة النقل

أمر حكومي عدد 623 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان البحرية التجارية والموانئ 2315

إعلانات وإرشادات

البنك المركزي التونسي

الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي 2317

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظيم شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1142 لسنة 2015 المؤرخ في 26 أوت 2015 المتعلق بضبط معلوم التسجيل في الامتحان الوطني للحصول على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، وكذلك إلغاء بعض فصول الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة الترتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

أمر حكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تمته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي "أ2"،

وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط إجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 أفريل 2014 المتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف العمومية على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - يلغى عنوان الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة أعلاه ويعوض بما يلي "الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وتنظيم وضبط مشمولات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية".

الفصل 2 - تلغى أحكام الفصول 1 و2 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و21 و37 و38 و39 و43 من الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول (جديد) : يمثل سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة سلكا خاصا، يكلف خاصة:

1 - بالتثبت من مطابقة المصاريف والشراءات العمومية خارج إطار الصفقة وفي إطار الصفقات العمومية والخاضعة وجوبا إلى التأشير المسبقة للتنفيذ للقوانين والتراتبين الجاري بها العمل،

2 - بالتأشير على البرمجة السنوية للنفقات والتحيينات المتعلقة بها قصد المحافظة على ديمومة الميزانية،

3 - بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على الميزانية،

4 - بالقيام بالرقابة اللاحقة على المصاريف والنفقات التي لم تخضع لتأشير مسبق طبقا لنظام الرقابة المعدلة على الإنفاق العمومي،

5 - بالتأشير على المصاريف والنفقات العمومية طبقا للتشريع والتراتبين الجاري بها العمل وبعد التثبت من مطابقتها للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات والبرمجة السنوية المؤشرة،

6 - إبداء الرأي المعلن من الوجهة المالية في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي،

7 - بتطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية ذات الصبغة المالية المنطبقة في المجال،

8 - القيام، بمقتضى أذن بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة، بمهام تفقد لدى المصالح الخاضعة للرقابة كلما أفضت نتائج عملهم إلى حالات تستوجب القيام بذلك، كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعنيين بها،

9 - المشاركة في أعمال:

اللجان الفنية للتمويل العمومي للجمعيات بصفة عضو،

- جلسات مناقشة مشاريع الميزانيات،

- اللجان الجهوية المعنيين بها تمثيلا لمصالح رئاسة الحكومة.

كما يمكن تكليفه بأي مهمات أخرى في اختصاصهم لدى الإدارات العمومية المركزية أو الجهوية أو المحلية وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 2 (جديد): ينظم السلك المشار إليه بالفصل الأول في شكل هيئة تتولى الإشراف عليه، ويرأس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية إطار تقع تسميته بأمر حكومي من بين المراقبين العامين المنتمين لهذا السلك المنصوص عليهم بالعنوان الثاني من هذا الأمر الحكومي والذين يتوفر فيهم شرط المباشرة الفعلية في مصالح مراقبة المصاريف العمومية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتسند إليه خطة امتيازات كاتب عام وزارة طبقا للتراتبين الجاري بها العمل.

تسند لرئيس الهيئة منحة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994.

العنوان الثاني

المراقبون العامون للمصاريف العمومية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 12 (جديد): يكلف المراقبون العامون للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث.

ويتولون خاصة تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلن في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعنيين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 13 (جديد): يسمى المراقبون العامون للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار بالنسبة للمراقبين الرؤساء للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 14 (جديد): يكلف المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث.

ويتولون خاصة تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلن في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعنيين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 15 (جديد): يسمى المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الأول للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

العنوان الرابع

المراقبون الأول للمصاريف العمومية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 16 (جديد): يكلف المراقبون الأول للمصاريف العمومية خاصة بـ:

- التثبيت من تطبيق الأحكام ذات الصبغة المالية وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،

- التثبيت من مطابقة النفقة للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات،

- التثبيت من مدى احترام المبادئ العامة التي ينبني عليها الشراء العمومي خارج إطار الصفقة عند إسناد التأشير خاصة منها الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات والمصالح المعنيين بها.

التسمية

الفصل 17 (جديد): يسمى المراقبون الأول للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار بالنسبة للمراقبين للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

العنوان الخامس

المراقبون للمصاريف العمومية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 18 (جديد): يكلف المراقبون للمصاريف العمومية بالقيام خاصة بـ:

- تقييم وتدقيق استهلاك الطاقة ووقود السيارات الإدارية،

- متابعة المتخلدات ونسق استهلاك الاعتمادات،

- المشاركة في أعمال اللجان وخاصة منها اللجان التالية:

* اللجان الاستشارية للهياكل الإدارية المركزية والجهوية،

* لجان التنمية الجهوية،

* اللجنة القطاعية للتخطيط والمالية للمجلس الجهوي،

* لجان الطرح والتبثيت بالمجالس الجهوية والبلدية،

* اللجان الطبية لعطل المرض،

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعنيين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 19 (جديد): يسمى المراقبون للمصاريف العمومية ويعيّنون بقرار من رئيس الحكومة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:

القسم الثاني

الترقية

الفصل 21 (جديد): تسند الترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية عن طريق مناظرة داخلية بالملفات تفتح:

- لمساعدتي مراقبي المصاريف العمومية الذين يتوفر فيهم شرط أقدمية في الرتبة لا تقل عن خمس (5) سنوات بالنسبة لحاملي شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية،

- لمساعدتي مراقبي المصاريف العمومية الذين يتوفر فيهم شرط أقدمية في الرتبة لا تقل عن ست (6) سنوات بالنسبة لحاملي شهادة الأستاذية أو الإجازة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 37 (جديد): يمكن الانتداب برتب سلك مراقبي المصاريف العمومية المفتوحة للانتداب الخارجي من بين الموظفين بالإدارات العمومية الذين باسروا خدمة فعلية لا تقل عن خمس (5) سنوات عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للغرض بقرار من رئيس الحكومة طبقا للشروط التالية:

- الانتماء للصنف أو الصنف الفرعي للرتبة المعنية بالانتداب،

- الشهادة أو المستوى العلمي المطلوب لكل رتبة وذلك طبقا لأحكام الفصول 20 و 24 و 28 و 32 من هذا الأمر الحكومي.

يرتب الأعوان الواقع انتدابهم بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم السابقة، وتحتسب الأقدمية في الرتبة بداية من تاريخ الانتداب.

الفصل 38 (جديد): تجرى حركة دورية سنوية بين مختلف مكاتب مراقبة المصاريف العمومية وفق شروط ومقاييس تضبط بقرار من رئيس الحكومة.

العنوان العاشر

أحكام انتقالية

الفصل 39 (جديد): بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي يدمج الأعوان المباشرون فعليا بمصالح الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وبطلب منهم ضمن السلك الخاص بأعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وذلك عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للأعوان المعنيين طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة الحالية	رتبة الانتداب	الشهادة العلمية	أقدمية دنيا للمباشرة الفعلية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية
متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة	مراقب للمصاريف العمومية	- شهادة الماجستير أو الدراسات المعمقة - شهادة الأستاذية	- سنتين
متصرف أو رتبة معادلة	مساعد مراقب للمصاريف العمومية	- شهادة الأستاذية - شهادة الإجازة	- سنتين
ملحق إدارة أو رتبة معادلة	ملحق مراقبة المصاريف العمومية		- سنتين
كاتب تصرف أو رتبة معادلة	كاتب مراقبة للمصاريف العمومية		- سنتين

تضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

العنوان الثاني عشر

أحكام ختامية

الفصل 43 (جديد): يمكن إدماج الأعوان المنتمين إلى الرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة للمالية والرقابة العامة لأموال الدولة والشؤون العقارية وسلكي مراقبي الدولة ومراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، وبطلب منهم، في سلك مراقبة المصاريف العمومية.

ويتم الإدماج بمقتضى مقررات فردية صادرة عن رئاسة الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تضمين مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة ويسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ صدور كل مقرر.

يرتب الأعوان الواقع إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.

يعاد ترتيب العون الذي تم إدماجه في سلك مراقبي المصاريف العمومية برتبة ودرجة مساويتين لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي ويحتفظ العون المعني بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبته السابقة في الصنف والرتبة والدرجة. كما يحتفظ بحقه في طلب إعادة إدماجه في سلكه الأصلي مع احتفاظه بالأقدمية المكتسبة في الرتبة والدرجة.

يتم الإدماج بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير المعني.

الفصل 3 - يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المشار إليه أعلاه فصل 25 مكرر وعنوان ثالث عشر:

الفصل 25 (مكرر): يمكن تسمية مساعدي مراقبي المصاريف العمومية في إحدى الخطوط الوظيفية المنصوص عليها طبقاً لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.

العنوان الثالث عشر

تنظيم الهيئة العامة

الباب الأول

التنظيم الهيكلي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

الفصل 47 : تتركب الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

من:

- رئيس الهيئة المذكورة،

- الأقسام المختصة،

- وحدة الشؤون العامة،

- مكاتب مراقبة المصاريف العمومية المركزية،

- مكاتب مراقبة المصاريف العمومية الجهوية.

الفصل 48 : تحدث داخل الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الأقسام المختصة التالية:

1 - قسم الرقابة المركزية على المصاريف العمومية ويتولى أساساً متابعة أعمال الرقابة على المستوى المركزي والتنسيق بين مراقبي المصاريف العمومية على المستوى المركزي وفض الإشكالات بين مراقبي المصاريف العمومية وأمري الصرف وبقية الهياكل المتدخلة في التصرف في المال العام.

2 - قسم الرقابة الجهوية على المصاريف العمومية ويتولى أساساً متابعة أعمال الرقابة على المستوى الجهوي والتنسيق بين مراقبي المصاريف العمومية الجهويين وفض الإشكالات بين مراقبي المصاريف العمومية وأمري الصرف وبقية الهياكل المتدخلة في التصرف في المال العام.

يتم التداول في كافة المسائل المتعلقة بهذين القسمين ضمن مجلس يحدث بمقرر من رئيس الهيئة قصد القيام بالتنسيق العام بين كافة مكاتب مراقبة المصاريف العمومية.

3 - قسم التقييم والتدقيق والتفقد ويتولى أساساً إعداد البرنامج السنوي للتدقيق والتفقد والسهر على تنفيذه ومتابعة إنجاز تقارير التفقد والتدقيق وعرض مآلاتها على رئاسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كما يتولى الإشراف على متابعة أعمال التقييم التي تقوم بها الهيئة.

4 - قسم التظلم وقبول الطعون ويتولى النظر في طلبات التظلم الواردة على الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والبث في الطعون المقدمة من طرف المتعاملين مع الإدارة في مجال التعاقد بالإئفاق العمومي والشراء خارج إطار الصفقة.

يسير كل قسم مراقب عام للمصاريف العمومية.

الفصل 49 : تتم تسمية رؤساء الأقسام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة، من بين المراقبين العامين للمصاريف العمومية المباشرين صلب الهيئة منذ ما لا يقل عن سنتين (2) في رتبته تلك في تاريخ التسمية أو بالنيابة من بين المراقبين العامين الذين لا يتوفر فيهم شرط الأقدمية المذكور.

ويتولى رؤساء الأقسام تحت إشراف رئيس الهيئة إنجاز المهمات الراجعة بالنظر للقسم وإعداد التقارير الخاصة بها ومتابعتها.

الفصل 50 : يتولى مكتب مراقبة المصاريف العمومية المركزي المنتصب بكل وزارة ممارسة الرقابة على المصاريف العمومية المحمولة على ميزانيات الوزارة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بولاية تونس.

الفصل 51 : يتولى مكتب مراقبة المصاريف العمومية الجهوي الموجود بكل ولاية ممارسة الرقابة على المصاريف العمومية المحمولة على ميزانيات الهياكل العمومية الخاضعة للرقابة والإدارات الجهوية والمؤسسات العمومية بهذه الولاية.

الفصل 52 : تحدث بالهيئة وحدة للشؤون العامة يشرف عليها مراقب عام للمصاريف العمومية تتم تسميته بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة. وتتكون الوحدة من خلية للشؤون الإدارية واللوجستية وخلية لبنك المعلومات والتوثيق والأرشيف والدراسات وخلية لإسناد بعض التراخيص المتعلقة بالإئفاق العمومي.

الفصل 53 : تتولى خلية الشؤون الإدارية واللوجستية متابعة جميع المسائل المتعلقة بوسائل العمل المادية والبشرية الخاصة بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 54 : تتولى خلية بنك المعلومات والتوثيق والأرشيف والدراسات جمع كافة النصوص القانونية والترتيبية والمراجع الصادرة في شأن مختلف قطاعات تدخل الهيئة وتحيين بنك المعلومات وجمع التقارير الصادرة عن الهيئة بالتنسيق مع الفرق المحدثة للغرض وحفظها ومتابعة مخرجاتها واقتراح النصوص القانونية المستوجبة للغرض.

يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 55 : تتولى خلية إسناد بعض التراخيص المتعلقة بالإففاق العمومي النظر في بعض المطالب المعروضة على رئاسة الحكومة وخاصة فيما يتعلق بكراء المحلات الإدارية وبالترفيه في الاعتمادات المخصصة لمصاريف المهمات ونقل الأشخاص بالخارج وبتعزيز خطوط الهاتف المباشرة المزمع إحداثها.

يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثاني

مجلس الهيئة

الفصل 56 : يحدث بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية هيكل يسمى "مجلس الهيئة" يتكون من 10 أعضاء على الأكثر يتم انتخابهم من بين المراقبين العامين والمراقبين الرؤساء ويتولى تحديد برنامج عمل الهيئة وسياساتها العامة وينحصر مجال تدخله في المحاور الكبرى والمواضيع ذات الطابع الاستراتيجي ويرأسه رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

كما يسهر مجلس الهيئة على حسن سير الهيئة وتحسين أساليب العمل بها وينظر في جميع الإشكاليات العاجلة أو غير المتوقعة المتعلقة بممارسة الأعمال الرقابية وفقا للإجراءات التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه وتنعقد جلساته بصفة دورية في آخر كل ثلاثية وكلما اقتضى الأمر ذلك.

تضبط تركيبة مجلس الهيئة وكيفية انتخاب أعضائه بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

الباب الثالث

مجلس أخلاقيات المهنة

الفصل 57 : يحدث بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية مجلس أخلاقيات المهنة يترأسه رئيس الهيئة أو من ينوبه ويتولى النظر في المسائل المتعلقة بمدى احترام الأعوان لمدونة سلوك مراقبي المصاريف العمومية وأخلاقيات المهنة، ويتم ضبط تركيبته ومشمولاته بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 4 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 5 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 جويلية 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 613 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بضبط طرق إسناد أسماء أشخاص طبيعيين للمعالم الجغرافية.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 1299 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للمسميات الجغرافية وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 621 لسنة 2018 المؤرخ في 26 جويلية 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي طرق إسناد أسماء أشخاص طبيعيين للمعالم الجغرافية داخل تراب الجمهورية التونسية، بالنظر إلى قيمتها التاريخية الوطنية أو العالمية أو كفاءتها وإشعاعها في مختلف المجالات وذلك لأغراض تذكارية.

الفصل 2 - لا يمكن تسمية المعالم الجغرافية أو إعادة تسميتها بأسماء أشخاص طبيعيين لا يزالون على قيد الحياة.

الفصل 3 - لا يمكن إسناد أسماء أشخاص متوفين بمناسبة تسمية معالم جغرافية أو إعادة تسميتها قبل إنقضاء مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل من تاريخ الوفاة، باستثناء الشهداء من أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة جراء اعتداءات إرهابية.

الفصل 4 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 جويلية 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء .

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - يتولى صندوق ضمان المؤمن لهم، طبقاً لأحكام القانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات، المساهمة في تعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات المسجلة يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل والتي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمتعلقة بنشاطها.

الفصل 2 - يشمل التعويض المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي المؤسسات الاقتصادية المحدثة قبل تاريخ 22 سبتمبر 2018.

ويتم تعويض المؤسسات الاقتصادية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالاعتماد على رقم المعاملات المضمن بأخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات والذي حل أجل إيداعه في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

ولا يمكن للمؤسسات الاقتصادية التي لم تقم بتسوية وضعيتها الجبائية والتزاماتها تجاه الصناديق الاجتماعية طبقاً للتشريع الجاري به العمل الانتفاع بتعويض الأضرار طبقاً لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 - تضبط التعويضات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية كما تم تحديدها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على النحو التالي:

- تغطية بنسبة 40% من قيمة الأضرار المادية المباشرة في حدود سقف خمسمائة ألف (500.000,000) دينار لفائدة كل مؤسسة متضررة وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقود تأمين تغطي هذه الأضرار.

- تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 40% من قيمة الأضرار المادية المباشرة دون اعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين، على أن لا يتجاوز مبلغ هذه التغطية التكميلية خمسمائة ألف (500.000,000) دينار، كما يجب أن لا يتجاوز مجموع مبلغ التعويض المسند ومبلغ التغطية التكميلية نسبة 70% من قيمة الأضرار المادية المباشرة لكل مؤسسة متضررة.

أمر حكومي عدد 614 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بتحديد المناطق والفترة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات تدخل صندوق ضمان المؤمن لهم وشروط إسناد التعويضات المنصوص عليها بالقانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي تمته أو نقحته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي تمته أو نقحتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018،

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي تمته أو نقحتها وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،

وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وعلى جميع النصوص التي تمته أو نقحتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وعلى جميع النصوص التي تمته وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات وخاصة الفصل 35 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وترتيب تسخير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم كما وعلى جميع النصوص التي تمته أو نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،

الفصل 4 - يتم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت المؤسسات الاقتصادية والمعتمدة لاحتساب التعويضات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثالث من هذا الأمر الحكومي، بناء على تقارير اختبار منجزة من قبل خبراء يتم تعيينهم من قبل صندوق ضمان المؤمن لهم من بين الخبراء المرسمين بالسجل الذي تمسكه الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين طبقاً لأحكام الفصل 79 من مجلة التأمين.

وتحمل على موارد الصندوق تكاليف الاختبارات المأذون بها طبقاً لأحكام هذا الفصل.

الفصل 5 - يتعين على المؤسسات المتضررة، في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2019، تقديم مطلب للانتفاع بالتعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بممتلكاتها والمرتبطة بنشاطها نتيجة للفيضانات المسجلة بولاية نابل يوم 22 سبتمبر 2018. ويودع المطلب مباشرة لدى مصالح المؤسسة التي تتولى التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي مصحوباً بالوثائق التالية:

- محضر بحث أو أية وثيقة رسمية صادرة عن السلط المختصة تثبت حصول الأضرار وتاريخها،

- نسخة من تقرير الاختبار المنجز بطلب من مؤسسة التأمين المتعاقد معها،

- نسخة من آخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات والذي حل أجل إيداعه في تاريخ دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ،

- شهادة إيداع تصريح بالاستثمار أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت حجم الاستثمار المنجز فعلياً قبل حصول الضرر وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي،

- شهادة في الوضعية الجبائية للمؤسسة مسلمة من مكتب مراقبة الأداء المختص،

- شهادة إبراء مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول خلاص المساهمات الاجتماعية للمؤسسة لفائدة الصندوق،

- نسخة من السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ومن بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،

- رقم الحساب الجاري التجاري للمؤسسة.

* بالنسبة إلى المؤسسات المكتتبة لعقد تأمين يغطي هذه الأضرار، تضاف:

- نسخة من الشروط الخاصة لعقد التأمين،

- نسخة من وصل الخلاص الصادر عن شركة التأمين في صورة تسوية الملف أو شهادة صادرة عنها تتضمن مبلغ التعويض المستحق.

* بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقد تأمين، يضاف:

- تصريح على الشرف في عدم اكتتاب عقد تأمين يغطي الأضرار المعنية بالتعويض.

الفصل 6 - تتولى مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين، بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية، التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم فيما يتعلق بتعويض الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمرتبطة بنشاطها نتيجة الفيضانات المسجلة بولاية نابل يوم 22 سبتمبر 2018.

الفصل 7 - تحدث لجنة للبت في مطالب التعويض المودعة لدى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم طبقاً للمقاييس المبسطة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. ويرأس اللجنة وزير المالية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- والي نابل أو من يمثله،

- ممثل عن وزارة المالية،

- ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

- ممثل عن وزارة التجارة،

- ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،

- ممثل عن المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم،

- المدير التنفيذي للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين،

- ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بولاية نابل،

ويعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من الهياكل المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.

ويمكن لهذا الشخص المشاركة في مداورات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

الفصل 8 - تعقد اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

ولا تكون مداورات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

وتدون آراء اللجنة بمحضر جلسة يتم إمضاؤه من قبل رئيسها وأعضائها الحاضرين.

وتعهد كتابة اللجنة إلى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم.

الفصل 9 - تتولى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم صرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المؤسسات الاقتصادية طبقا لأحكام القانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات وذلك بطلب من وزير المالية بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.

وفي صورة رفض مطلب التعويض يتم إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معللا.

الفصل 10 - يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، تقديم مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة للمطالبة بإعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض. ويكون المطلب مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.

تتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.

وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا.

الفصل 11 - وزير المالية مكلف، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 جويلية 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

بمقتضى أمر حكومي عدد 616 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جويلية 2019.

كلف السيد رفيق شوشان، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام المحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.

بمقتضى أمر حكومي عدد 617 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جويلية 2019.

كلف السيد منصف العكرمي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

بمقتضى أمر حكومي عدد 618 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جويلية 2019.

كلف السيدة آمال بوغديري حرم البحري، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير عام المساهمات بوزارة المالية.

بمقتضى أمر حكومي عدد 619 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جويلية 2019.

كلف السيد محمد الفالح بوثوري، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة تشجيع الاستثمار والتدخلات الظرفية بالإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 21 مكرر (جديد) من الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011، ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

بمقتضى أمر حكومي عدد 620 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جويلية 2019.

كلف السيد نور الدين بوقربة، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير المؤسسات المتوسطة بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 25 (رابعا) من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

بمقتضى أمر حكومي عدد 615 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جويلية 2019.

كلف السيد ناجي الغابري، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام أمين المال العام للبلاد التونسية بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

بمقتضى أمر حكومي عدد 621 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جويلية 2019.

كلف السيدة أمال سالم، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 9 (جديد) من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جويلية 2019 يتعلق بالصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلق بالصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود، الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2009 المتعلق بالصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،

وعلى القرار المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بالصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضى بتاريخ 28 ماي 2013،

وعلى القرار المؤرخ في 23 فيفري 2015 المتعلق بالصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضى بتاريخ 29 جانفي 2015،

وعلى القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 المتعلق بالصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016،

وعلى القرار المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضى بتاريخ 26 جويلية 2017.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضى بتاريخ 3 جوان 2019، والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 - تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 جويلية 2019.

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

ملحق تعديلي عدد 9

للاتفاقية المشتركة القطاعية

للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود

بين الممضين أسفله:

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط والخدمات،

- الغرفة الوطنية لورشات الميكانيك.

من جهة

- الاتحاد العام التونسي للشغل،

- الجامعة العامة للمهن والخدمات.

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر 1999 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 فيفري 2000 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 2000،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسنيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرخ في 20 جانفي 2006،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 جويلية 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسنيين بالخارج المؤرخ في 21 جويلية 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 28 جويلية 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 جوان 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 52 المؤرخ في 28 جوان 2013،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 جانفي 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 جانفي 2015 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 المؤرخ في 27 فيفري 2015،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 المؤرخ في 25 نوفمبر 2016،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أوت 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2017،

وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2018-2019 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

تمّ الاتفاق على ما يلي:

الفصل الأول - ينقح الفصلان 51 و52 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:

الفصل 51 (جديد) : منحة النقل:

تسند لكل عامل منحة جمالية تدعى (منحة النقل) ويبلغ مقدارها حسب الأصناف كما يلي:

- بداية من أول ماي 2018 : أعوان التنفيذ والتسيير 50,258 دينار في الشهر والإطارات 56,242 دينار في الشهر.

- بداية من أول ماي 2019 : أعوان التنفيذ والتسيير 53,525 دينار في الشهر والإطارات 59,897 دينار في الشهر.

تتضمن هذه المقادير منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

الفصل 52 (جديد) : منحة الحضور:

تسند لكل عامل "منحة الحضور" ضبط مقدارها حسب الأصناف كما يلي:

- بداية من أول ماي 2018 : أعوان التنفيذ والتسيير 10,865 دينار والإطارات 12,061 دينار.

- بداية من أول ماي 2019 : أعوان التنفيذ والتسيير 11,571 دينار والإطارات 12,845 دينار.

تتضمن هذه المقادير المنحة نصف يومية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والنصوص التي نقحته.

الفصل 2 - يطبق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:

- الجدول عدد 1 بداية من أول ماي 2018.

- الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2019.

تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2018 و2019، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.

الفصل 3 - يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2018 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.

الفصل 4 - أحكام خاصة:

يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.

تونس في 3 جوان 2019.

عن المنظمات النقابية لأصحاب العمل

رئيس الاتحاد التونسي للصناعة

والتجارة والصناعات التقليدية

سمير ماجول

رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء

وأصحاب محطات بيع النفط والخدمات

محمد الصادق البديوي

رئيس الغرفة الوطنية لورشات الميكانيك

يوسف رايح

عن المنظمات النقابية للعمال

الأمين العام للاتحاد العام

التونسي للشغل

نور الدين الطبوبي

عن الكاتب العام للجامعة

العامة للمهن والخدمات

حياة الطرابلسي

جدول الأجور عدد 1
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2018

الإتفاقية المشتركة القطاعية
للميكانيك العام
ومحطات بيع الوقود

الدرجة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
مدة البقاء بالدرجة	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
الصف															
تنفيذ	2,413	2,423	2,433	2,443	2,453	2,463	2,473	2,483	2,493	2,504	2,514	2,524	2,534	2,544	2,554
	2	2,508	2,518	2,528	2,538	2,548	2,558	2,568	2,578	2,588	2,608	2,619	2,629	2,639	2,649
	3	2,603	2,613	2,623	2,633	2,643	2,653	2,663	2,673	2,683	2,703	2,713	2,723	2,733	2,743
	4	2,827	2,841	2,856	2,871	2,885	2,901	2,916	2,930	2,945	2,975	2,990	3,004	3,019	3,034
	5	3,011	3,025	3,040	3,056	3,070	3,085	3,099	3,114	3,130	3,159	3,174	3,188	3,204	3,218
	6	3,201	3,216	3,231	3,246	3,261	3,275	3,290	3,305	3,320	3,349	3,365	3,379	3,394	3,408
	7	3,392	3,407	3,422	3,437	3,451	3,466	3,481	3,496	3,510	3,540	3,554	3,570	3,584	3,599
	8	3,702	3,732	3,761	3,791	3,820	3,850	3,879	3,909	3,939	3,968	4,027	4,057	4,087	4,116
	9	3,893	3,922	3,951	3,982	4,011	4,041	4,070	4,100	4,130	4,159	4,218	4,248	4,277	4,307
	10	4,077	4,107	4,136	4,165	4,196	4,225	4,254	4,284	4,314	4,344	4,402	4,432	4,461	4,491
تسيير	11	4,268	4,297	4,326	4,356	4,386	4,415	4,445	4,474	4,505	4,534	4,593	4,623	4,652	4,682
	12	4,812	4,849	4,886	4,923	4,960	4,997	5,034	5,071	5,108	5,145	5,219	5,256	5,293	5,330
	13	5,194	5,238	5,282	5,327	5,371	5,415	5,460	5,504	5,549	5,593	5,638	5,682	5,726	5,815
	14	6,086	6,138	6,190	6,241	6,293	6,344	6,397	6,448	6,500	6,552	6,603	6,655	6,708	6,810
	15	6,972	7,031	7,091	7,149	7,209	7,267	7,327	7,387	7,446	7,504	7,564	7,623	7,682	7,801
إطارات	16	7,864	7,931	7,997	8,064	8,130	8,197	8,264	8,330	8,397	8,463	8,530	8,597	8,663	8,796

ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمم عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 و المرفق فيها بالأمم عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982

جدول الأجور عدد 2
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2019

الإتفاقية المشتركة القطاعية
للميكانيك العام
ومحطات بيع الوقود

الدرجة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
مدة البقاء بالدرجة	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
الصف															
تنفيذ	2,570	2,580	2,590	2,600	2,610	2,620	2,630	2,640	2,650	2,661	2,671	2,681	2,691	2,701	2,711
	2,671	2,681	2,691	2,701	2,711	2,721	2,731	2,741	2,751	2,761	2,771	2,782	2,792	2,802	2,812
	2,772	2,782	2,792	2,802	2,812	2,822	2,832	2,842	2,852	2,862	2,872	2,882	2,892	2,902	2,912
	3,011	3,025	3,039	3,055	3,069	3,084	3,099	3,113	3,129	3,143	3,158	3,173	3,187	3,202	3,218
	3,207	3,221	3,236	3,252	3,266	3,281	3,295	3,310	3,325	3,340	3,355	3,370	3,384	3,399	3,414
تسيير	3,410	3,424	3,439	3,454	3,469	3,483	3,498	3,513	3,528	3,542	3,557	3,573	3,587	3,602	3,616
	3,612	3,627	3,643	3,657	3,671	3,687	3,701	3,716	3,731	3,745	3,761	3,775	3,790	3,805	3,819
	3,943	3,972	4,001	4,031	4,060	4,090	4,120	4,149	4,180	4,208	4,238	4,268	4,297	4,327	4,356
إطارات	4,146	4,175	4,205	4,235	4,264	4,294	4,323	4,353	4,383	4,412	4,442	4,471	4,501	4,530	4,560
	4,343	4,372	4,401	4,431	4,461	4,491	4,519	4,550	4,579	4,609	4,638	4,668	4,698	4,727	4,756
	4,545	4,575	4,604	4,633	4,664	4,693	4,723	4,752	4,782	4,812	4,840	4,870	4,900	4,930	4,960
	5,125	5,162	5,199	5,236	5,273	5,310	5,347	5,384	5,421	5,458	5,495	5,532	5,569	5,606	5,643
	5,532	5,576	5,620	5,665	5,709	5,753	5,797	5,842	5,886	5,931	5,976	6,020	6,064	6,109	6,152
إطارات	6,482	6,533	6,585	6,637	6,689	6,740	6,792	6,844	6,896	6,948	6,999	7,051	7,103	7,155	7,206
	7,425	7,485	7,544	7,603	7,662	7,721	7,780	7,840	7,899	7,958	8,017	8,076	8,135	8,195	8,254
	8,375	8,442	8,509	8,575	8,641	8,708	8,775	8,841	8,908	8,974	9,041	9,108	9,174	9,241	9,307

ملاحظة : تتضمن الأجور الممنوحة بهذا الجدول المنحة التكميلية الموقوفة المحدثه بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 و المرفق فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982

أمر حكومي عدد 622 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 211 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منحة تسمى منحة ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام لفائدة أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمة لتكوين جارية التقاعد وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 1301 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 والأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

الفصل 5 (مكرر):

- وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز التعديل بالترافع سنويا بنسبة 15 % من المبالغ القصوى المحددة لكل صنف.
- ويتم احتساب التطور السنوي للمستحقات المضبوطة على النحو التالي:

قيمة المستحقات المحققة فعليا السنة الحالية - قيمة المستحقات المحققة فعليا السنة الفارطة

الفصل 11 (مكرر):

الفصل 2 - وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جويلية 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

الهادي الماكني

فقرة أولى: تسند ولغاية احتساب التعديل الآلي لجارية التقاعد على معنى الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي منحة ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام لفائدة الأعوان المحالين على التقاعد قبل صدور الأمر عدد 211 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015.

فقرة ثانية: يتم احتساب التعديل الآلي لجارية التقاعد المنصوص عليه بالفقرة الأولى على أساس المبالغ القصوى المحددة لكل صنف دون اعتماد أي مقاييس.

وعلى الأمر عدد 1731 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ،

وعلى الأمر عدد 2407 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان البحرية التجارية والموانئ،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعية على كاهلها كما نقح وتمم بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صيغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وأخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صيغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

أمر حكومي عدد 623 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان البحرية التجارية والموانئ.

إن رئيس الحكومة،

باقترح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، خاصة الفصل 10 مكرر منه،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وترتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - يضبط الهيكل التنظيمي لديوان البحرية التجارية والموانئ طبقاً للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بديوان البحرية التجارية والموانئ.

الفصل 3 - يدعى ديوان البحرية التجارية والموانئ إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها. ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1029 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان البحرية التجارية والموانئ.

الفصل 5 - وزير النقل مكلف، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 جويلية 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير النقل

هشام بن أحمد

إعلانات وإرشادات

البنك المركزي التونسي

الميزان العام للحسابات
بتاريخ 10 جوان 2019

(بالدينار)	
515 983 507	الأصول
2 371 793	رصيد الذهب
423 938 124	المساهمة في المؤسسات الدولية
21 279 231	مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي
13 504 318 309	موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة
12 956 000 000	موجودات العملة الأجنبية
1 949 281 833	تسهيلات لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية
2 034 352 894	مكفدات مشتركة في إطار عمليات السوق المفتوحة
54 201 200	تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوق النقد
42 598 844	محفظة المساهمات
38 125 052	الأصول الثابتة
262 578 049	مدىون مختلفون
	حسابات انتظار والتسوية
31 805 028 836	
13 093 241 427	الخصوم والأموال الذاتية
184 790 548	الأوراق والقطع النقدية في التداول
1 353 269 016	الحسابات الجارية للبنوك و المؤسسات المالية
1 312 203 989	الحساب المركزي للحكومة
1 118 025 556	الحسابات الخاصة للحكومة
1 484 834 589	مخصصات حقوق السحب الخاصة
7 367 222 563	حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية
365 109 756	التزامات بالعملية الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين
739 412 500	حسابات غير مقيمين بالعملية الأجنبية
6 129 122	التزامات أخرى بالعملية الأجنبية
3 161 106 425	قيم قيد الاستخلاص
128 837 399	قوائم التحويل وإعادة التقييم
1 138 884 339	دائنون مختلفون
	حسابات انتظار والتسوية
6 000 000	رأس المال
345 883 662	الاحتياطيات
77 945	أموال ذاتية أخرى
31 805 028 836	

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

ت د و ب (د) : 0330 9061

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 22 جويلية 2019"

مَجَلَّة
الحقوق والإجراءات الجمالية
ونصوصها التطبيقية

2019

الثلث، 15,000 د

ردم ك، 0 - 178 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2019

ردم ك 0-178-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثلث : 15,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-178-0

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE
DES DROITS ET PROCEDURES FISCAUX
ET TEXTES D'APPLICATION

2019



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 178 - 0

Prix : 15^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثلث 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

على الخط

المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



دخل موقع الواب الخاص
بالمطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn



ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنجليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
- المجالات القانونية.



كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

الإشتراك

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 — تونس : نهج هانون عدد 1 — الهاتف : (71)329637

1002 — لافيات : نهج العراق عدد 18 — الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 — سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط — الهاتف : (73)225495

3051 — صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 — الهاتف : (74)460422

الموقع الإلكتروني : www.iort.gov.tn

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

الشركة التونسية للبنك (مقرين) 10106045231056678893

الحساب البريدي 1700100000006101585

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص

يضاف إليها مصاريف الإرسال